

1501073-17.2019.8.26.0664

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: GISLAINE DE BRITO FALEIROS VENDRAMINI

Comarca: Votuporanga

Foro: Foro de Votuporanga

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/08/2022

... marca Alcatel, não era muito caro; tem um tráfico e agora está num tráfico e porte de armas; o celular veio só com carregador, ele prometeu que entregaria a caixa e o celular, afirmou que era de uso. Não consultou EMEI do celular, nem sabe como fazê-lo. Não sabia da origem ilícita. Está separado da mulher que vivia na época, e tem três filhos, dois seus e um de criação. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Votuporanga

Foro de Votuporanga

1ª Vara Criminal

Rua Espírito Santo, 2497, Votuporanga-SP - cep 15501-221

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501073-17.2019.8.26.0664 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501073-17.2019.8.26.0664

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 2101709/2019 - DEL.POL.VALENTIM GENTIL, 2587602 - DEL.POL.VALENTIM GENTIL, 488/18/514 - DEL.POL.VALENTIM GENTIL, 61/18/514 - DEL.POL.VALENTIM GENTIL, 2101709 - DEL.POL.VALENTIM GENTIL, 488/18/514 - DEL.POL.VALENTIM GENTIL, 61/18/514 - DEL.POL.VALENTIM GENTIL, 2101709 - DEL.POL.VALENTIM GENTIL, 488/18/514 - DEL.POL.VALENTIM GENTIL, 61/18/514 - DEL.POL.VALENTIM GENTIL, 2101709 - DEL.POL.VALENTIM GENTIL, 488/18/514 - DEL.POL.VALENTIM GENTIL, 61/18/514 - DEL.POL.VALENTIM GENTIL, 2101709 - DEL.POL.VALENTIM GENTIL, 488/18/514 - DEL.POL.VALENTIM GENTIL, 61/18/514 - DEL.POL.VALENTIM GENTIL

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CAIO TADAO TAKEUTI

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GISLAINE DE BRITO FALEIROS VENDRAMINI

Vistos.

Trata-se de ação penal pública incondicionada proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de CAIO TADÃO TAKEUTI pela prática, em tese, do delito previsto no art. 180, caput, do Código Penal, consoante seguintes fatos narrados na denúncia (fls. 92/94):

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que em data posterior a 13 de janeiro de 2018, em local e horário, nesta cidade e Comarca, CAIO TADÃO TAKEUTI adquiriu, recebeu e ocultou, em proveito próprio, sabendo tratar-se de produto de crime, 01 (um) aparelho celular, marca Alcatel, cor preta, avaliado em R\$ 300,00 (fls. 10), pertencente à Adriana Vanessa de Carvalho Ferreira.

A denúncia foi recebida em 20 de janeiro de 2020 (fls. 104).

Citado (fls. 128) o acusado apresentou defesa prévia (fls. 135/136), por meio de defensor nomeado (fls. 132).

Não sendo caso de absolvição sumária, designou-se audiência de instrução e julgamento (fls. 149/150).

Durante a instrução, foi ouvida uma testemunha, e, em seguida, o réu foi interrogado, seguindo-se debates orais.

É o relatório.

D E C I D O.

De rigor a procedência da presente ação penal. Há nos autos prova da materialidade e de autoria, não obstante as ponderações da combativa defesa.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto boletim de ocorrência (fls. 04/07), auto de exibição e apreensão (fls. 08), auto de entrega (fls. 09), auto de avaliação (fls. 10), relatório de investigações (fls. 28/29), laudo pericial (fls. 30/33) e, sobretudo, pela prova oral colhida em Juízo.

A autoria, por seu turno, é certa e pode ser atribuída ao réu. Vejamos.

Na fase inquisitiva, a vítima Adriana Vanessa (fls. 12) disse que deixou seu celular carregando sobre o micro-ondas da cozinha e se dirigiu ao bar da Karina; quando voltou, 10 minutos depois, constatou a subtração. Não houve arrombamento, já que sua casa não possui trancas e fechaduras e que não ninguém na casa.

Na fase inquisitiva, a mãe do réu, Maira Cristina Agostinho (fls. 11) disse que, no dia 24.07.18, recebeu a visita de policial civil em sua residência, indagando sobre o celular que fora subtraído, momento em que se recordou de um celular parecido, que ficava com o seu neto (06 anos), filho de Caio. Buscou o aparelho no interior de sua casa e entregou à investigadora. Negou qualquer envolvimento com a subtração ou receptação do objeto.

Em juízo, Maira disse que é mãe do réu; seu filho comprou o celular de um rapaz e, como seu esposo estava sem celular, ele disse que tinha um que poderia dar; ele não sabia que seria roubado e emprestou para seu esposo, que colocou o chip, não sabia de onde tinha vindo pois Caio disse tê-lo comprado; só soube da origem ilícita quando os policiais estiveram em sua casa, nem 15 dias após os fatos.

Na fase inquisitiva, o réu (fls. 17) disse que adquiriu o celular por R\$100,00 de um indivíduo que passava defronte a sua residência, sem nota fiscal. Não soube

declinar o nome do indivíduo que vendeu o aparelho, mas que já o viu em outras oportunidades pela cidade.

Interrogado judicialmente, o réu admitiu ter comprado o celular, mas negou ter conhecimento da origem ilícita. Precisava de celular e um rapaz da firma ofereceu; estava formatado e pagou R\$ 100,00; ele disse que tinha comprado na loja e precisava vender; o aparelho era da marca Alcatel, não era muito caro; tem um tráfico e agora está num tráfico e porte de armas; o celular veio só com carregador, ele prometeu que entregaria a caixa e o celular, afirmou que era de uso. Não consultou EMEI do celular, nem sabe como fazê-lo. Não sabia da origem ilícita. Está separado da mulher que vivia na época, e tem três filhos, dois seus e um de criação.

Assim, a prova colhida sob o crivo do contraditório fornece certeza da autoria, desmerecendo a negativa do réu, ficando afastada a tese de insuficiência de provas.

Consabido que, a apreensão de produto de crime na posse do agente inverte o ônus da prova, passando ao acusado a obrigação de justificar aquela posse, com prova segura e idônea.

Nesse sentido: “Em tema de receptação, a posse injustificada da res faria, como no furto, por presumir-se a autoria. Ao possuidor, tal sucedendo, é o que competiria demonstrar havê-la recebido por meio lícito. A apreensão da res furtiva em poder do acusado enseja, indubitavelmente, inversão do ônus da prova” (TACRIM/SP. Revista dos Tribunais. Rel. Luiz Amba. RT 728/543).

O que não ocorreu, já que o próprio réu alega que adquiriu o celular sem nota fiscal, ausente, portanto, a prova cabal capaz de afastar a autoria do acusado.

Não bastasse, o réu e sua mãe apresentaram versões diferentes na delegacia e em juízo, demonstrando que faltam com a verdade.

Ademais, a palavra do ofendido, em sede de crimes contra o patrimônio, é elemento de convicção de grande relevância, levando-se em conta a clandestinidade desse tipo de delito. Neste sentido: APELAÇÃO – FURTOS SIMPLES, QUALIFICADO E RECEPTAÇÃO - Materialidade e autoria delitivas satisfatoriamente demonstradas - Palavras das vítimas firmes e coesas, corroboradas pelo restante do conjunto probatório - Validade - Ausência de interesse em prejudicar os acusados - Negativas que restaram isoladas - Aplicação do princípio da insignificância - Impossibilidade - Réu Marcelo que é reincidente - Acusado Rafael que, embora tecnicamente primário, é investigado por delito da mesma espécie, revelando não ser um fato isolado - Desvalor da conduta que também deve ser sopesado, não apenas o valor do bem subtraído - Circunstâncias que evidenciam o pleno conhecimento de Marcelo sobre a origem ilícita do bem receptado - Penas e regimes bem fixados - Recursos desprovidos. (TJSP - Apelação Criminal1500129-47.2018.8.26.0600. 4ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): Edison Brandão j. 06/05/2020).

Conclui-se, assim, que a prova produzida em Juízo, em consonância com os indícios e circunstâncias colhidos na fase policial dão supedâneo à edição do édito condenatório quando suficientes para a formação da convicção do Juiz, tendo em conta o princípio da persuasão racional.

Inaplicável o princípio da insignificância na hipótese, pois destinados a situações excepcionais, já que não previsto em lei, e o réu tem outros processos em sua certidão (fls. 99/100).

Caracterizada a prática do delito, passo à dosimetria da pena.

Respeitando o sistema trifásico e em atenção às diretrizes do art. 59 do Código

Penal, fixo a pena base em 01 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, já que as condenações constantes da FA e certidões (fls. 99/103) não caracterizam maus antecedentes nem reincidência. Na segunda fase, o réu admitiu a compra do celular, mas negou conhecimento acerca da origem ilícita, pelo que deixo de reduzir pela confissão, até porque nem mesmo seria possível reduzir alguém do mínimo. Na terceira fase, possível o reconhecimento da figura privilegiada, face ao pequeno valor do bem, restituído à ré, e primariedade do réu na época, com redução da pena pela metade, medida adequada face ao envolvimento do réu em outros processos após os fatos, resultando em 06 meses de reclusão e 05 dias multa.

Nos termos do art. 33, §3º, do Código Penal a pena será cumprida no regime inicial aberto.

Fixo a multa-diária no mínimo legal.

Deixo de fixar indenização à vítima, pois o bem já foi restituído.

Possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, demonstrando a insuficiência da medida.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu CAIO TADÃO TAKEUTI à pena de 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 05 (cinco) dias-multa, por infração ao art. 180, caput, na forma do §5º c/c art. 155, §2º, todos do Código Penal, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária, no valor equivalente a um salário mínimo, em condições a ser oportunamente especificadas (primário). Custas pelo réu, ficando deferida a gratuidade.

Poderá o réu recorrer em liberdade, já que respondeu ao processo em tal condição.

Expeça-se certidão ao advogado Edilson da Costa (OAB 241.565/SP) nomeado por força do Convênio OAB/DPE, as fls. 132.

Com o trânsito em julgado, providencie-se: (i) expedição de guia para cumprimento da pena; (ii) intimação do réu para pagamento das custas, se não beneficiário da gratuidade; (iii) cálculo da pena de multa e expedição de certidão de sentença, abrindo-se vista ao MP, cumprindo-se, no mais, o disposto no art. 479 e/ou 480 e §§ das NSCGJ; (iv) comunicação à Justiça Eleitoral, para fins do art. 15, inciso III, da Constituição da República; (v) expedição de ofício ao IIRGD e o instrumental necessário ao integral cumprimento da sentença, com lançamento das movimentações pertinentes para arquivamento.

Sentença registrada eletronicamente e publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

Votuporanga, 09 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA